基于风险分级管控的烟花爆竹企业防火监督差异化执法模式研究

涂用帮

摘要：烟花爆竹企业生产、储存、运输等全过程均伴随着极高的火灾风险，而传统“一刀切”的防火监督执法模式难以解决企业风险差异，造成执法资源错配、监管效能不足等问题。基于风险分级管控的核心逻辑，再依据烟花爆竹企业生产经营特点和防火监督执法实践，聚焦差异化执法模式的应用展开系统的研究。从风险分级标准细化、执法主体协同、执法内容精准适配、执法方式创新、执法保障强化五个维度出发，提出具体的应用策略。

关键词：防火监督；差异化执法；烟花爆竹企业；风险分级管控

中图分类号：X932　　**文献标志码：**B　　**文章编号：**2096-5699（2026）03-0038-3

烟花爆竹作为我国传统民俗消费品，其生产经营活动具备易燃易爆、危险性高、影响范围广等显著特征。一旦发生火灾事故，极易导致人员伤亡与财产损失，对公共安全构成严重威胁。防火监督执法是规范烟花爆竹企业生产经营行为、防范火灾风险的关键措施。

当前，我国烟花爆竹企业数量众多，规模差异明显，各企业的生产工艺、储存条件和安全管理水平参差不齐，致使火灾风险等级呈现出显著差异。传统的“一刀切”监管方式，存在对高风险企业监管力度不足、隐患排查不彻底的问题；同时存在对低风险企业过度监管、占用大量执法资源的弊端，进而导致执法资源配置失衡，整体监管效能难以提升。风险分级管控理念着重强调依据风险等级的差异开展精准监管，此理念为化解传统执法困境提供了行之有效的思路。基于此，构建并应用基于风险分级管控的防火监督差异化执法模式，成为提升烟花爆竹企业防火监督针对性与有效性的必然措施。本研究立足于这一核心需求，在厘清风险分级管控与差异化执法的内在联系的基础上，重点围绕模式应用的关键环节制定具体策略，从而为相关部门提供理论支撑与实践路径。

1　风险分级管控与烟花爆竹企业防火监督差异化执法的内在关联

风险分级管控是差异化执法模式的核心前置条件，差异化执法是风险分级管控理念在防火监督领域的具体实践载体，二者构建起“风险研判—分级施策—精准监管”的闭环逻辑。从本质上讲，风险分级管控通过科学评估烟花爆竹企业在生产、储存、运输、销售等各环节的火灾风险因素，划分出不同的风险等级，为执法工作提供了精准的指向；差异化执法则依据风险等级的差异，能够配置不同的执法资源、制定不同的执法标准，从而实现“高风险严格监管、低风险适度干预”的精准管控目标[1]。

烟花爆竹企业的火灾风险差异为差异化执法提供了现实依据。在生产环节，大型规模化企业生产工艺规范、安全设施完备，其风险相对可控；而小型作坊式企业生产设备简陋、操作不规范，风险等级明显偏高。从储存环节来看，符合标准的专业仓储企业防火间距充足、消防设施齐全，风险较低；违规搭建仓库、超量储存的企业风险极高。从管理环节分析，具备完善安全管理制度、定期开展隐患排查的企业风险防控能力较强，管理混乱、隐患整改不及时的企业风险会持续累积。

基于风险分级管控的防火监督差异化执法模式，能够有效解决传统执法工作中资源配置失衡、监管靶向性不足等突出问题。该模式可精准识别烟花爆竹行业内高风险企业及关键风险节点，将有限的执法资源优先集中投入高风险领域，据此加大监管力度、增加监管频次；针对低风险企业则推行简化监管措施，减少不必要的执法干扰，保障企业正常生产经营秩序。这种精准匹配风险等级的监管方式，不仅提升了防火监督执法工作的科学性与实效

中国知网 https://www.cnki.net

性，还实现了监管效能与企业发展的有机平衡，契合烟花爆竹行业安全监管的实际需要[2]。

2 基于风险分级管控的烟花爆竹企业防火监督差异化执法模式应用策略

2.1 细化风险分级标准，夯实差异化执法基础

第一，明确风险分级的指标维度。相关监管部门需从企业基础条件、生产经营环节、安全管理水平、应急处置能力四个核心层面设定分级指标。其中，企业基础条件应包括企业生产规模、选址布局合理性、消防设施设备完好性等内容；生产经营环节需重点关注生产工艺安全合规性、烟花爆竹储存方式规范性、运输路线科学性等关键要点；安全管理水平应涵盖安全管理制度的健全程度、从业人员资质达标情况、安全隐患排查整改的效率与质量等；应急处置能力则主要涉及应急预案的完善程度、消防设施配置达标情况以及应急演练的开展频次与效果等。

第二，优化分级判定方法。相关部门可采用“定性评估与定量分析相结合”的方式，为各指标赋予合理权重，通过加权评分确定企业风险等级，以避免单一指标判定的片面性。在实践中，可参考行业监管实践，将烟花爆竹企业划分为高、中、低三个风险等级。高风险企业是指指标评分低、隐患数量多且整改难度大、事故发生概率高且后果严重的企业；中风险企业是指指标评分中等、存在一定隐患但整改可控、事故风险处于中等水平的企业；低风险企业则是指指标评分高、安全管理规范、隐患少且易整改、事故风险较低的企业。

第三，建立分级动态调整机制。由于风险等级并非固定不变，相关部门需要结合企业生产经营变化、隐患整改情况、事故发生情况等因素，定期开展风险复评，并及时调整企业风险等级。对于整改到位、安全管理水平提高的高风险企业，可适当下调风险等级；对出现违规操作、隐患整改不力的低风险企业，应及时上调风险等级。这能确保风险分级始终契合企业实际，为差异化执法提供精准依据。

2.2 强化执法主体协同，优化差异化执法资源配置

烟花爆竹企业防火监督工作涉及应急管理、消防救援、市场监管、公安等多个部门。为强化执法主体协同，需要从组织架构、信息共享、联合执法三个层面协同推进。

在组织架构层面，应组建跨部门协同执法领导小组，明确各部门在差异化执法中的职责分工。应急管理部门承担统筹协调、风险等级复核工作；消防救援部门负责核心防火隐患排查、消防设施检测；市场监管部门开展生产经营资质审核、产品质量监管；公安部门则主要负责运输环节监管、违规行为查处。各部门需要建立权责清晰、分工明确的协同机制。

在信息共享层面，应搭建跨部门执法信息共享平台，整合各部门所掌握的企业基础信息、风险分级结果、隐患排查记录、整改情况、违规处罚记录等数据，破除信息壁垒。通过该平台，可实现风险等级信息实时同步、执法进展动态更新、隐患问题协同督办，确保各部门执法工作依据统一的风险分级标准开展，有效避免重复执法或监管缺位[3]。

在联合执法层面，需要依据企业的风险等级，制定差异化的联合执法频率与方式。对于高风险企业，应实施多部门高频次联合执法，每季度至少开展一次全面联合检查，重点排查重大火灾隐患；对于中风险企业，可将定期联合执法与专项执法相结合，每半年开展一次联合检查，主要针对关键环节进行专项排查；对于低风险企业，以部门日常监管为主，可适当降低联合执法频率，每年开展一次联合复核较为适宜，旨在将执法资源集中于高风险领域，从而提高资源配置效率。

2.3 精准适配执法内容，提升差异化执法针对性

对于高风险企业，执法重点聚焦于重大火灾隐患的排查与整改督办。检查内容应全面覆盖生产、储存、运输和销售全流程，着重核查生产工艺是否符合安全标准、储存仓库是否达标、消防设施是否完好有效、安全管理制度是否落实以及应急演练是否规范等方面。一旦在排查过程中发现重大隐患，相关部门应下达限期整改通知书，明确整改要求和时限，并安排专人跟踪督办。对于整改不到位的企业，相关部门应坚决依法责令其停产停业，直至隐患消除。

对于中风险企业，执法工作的核心在于关键环节风险防控与企业安全管理水平的提升。检查内容应聚焦核心风险环节，具体包括储存环节的防火间距合规性、是否存在超量储存现象，生产环节的操作规范执行情况，以及消防设施的日常维护保养落实情况等。与此同时，相关监管部门应加大对企业安全管理工作的指导力度，协助企业健全安全管理制度、优化隐患排查治理流程，助力企业提升自主

中国知网 https://www.cnki.net

风险防控能力，推动企业实现从“被动整改”向“主动防控”的根本性转变。

对于低风险企业，执法重点应放在合规性核查与风险预警提示上。检查内容以基础合规性指标为核心，主要包括生产经营资质是否齐全有效、消防设施是否按规定定期检测、从业人员资质是否达标等。在此基础上，相关部门可适当减少不必要的全面现场检查，更多采用风险预警提示的方式，如发放安全管理指引、开展线上答疑解惑等，引导企业持续保持良好的安全管理状态，同时鼓励企业积极参与行业安全标准化建设，进一步提升自身风险防控水平。

2.4 创新差异化执法方式，增强执法灵活性与实效性

创新执法模式需紧密结合企业风险等级及实际经营状况，采用“分类施策、多元协同”的差异化执法方式。针对高风险企业，相关部门应采用“现场严格检查＋专项督查＋挂牌督办”的刚性执法模式，在常规现场检查的基础上，针对重大安全隐患开展专项督查，对整改不力、拒不落实整改要求的企业实施挂牌督办，并公开曝光其违规行为，切实增强执法的威慑力。对于中风险企业，可采用“常规检查＋指导服务＋动态监管”的刚柔并济执法方式，在开展常规检查的同时，强化对企业的安全管理与防火技术指导，帮助企业解决隐患整改过程中遇到的实际难题。对于低风险企业，则采用“信用监管＋自主申报＋随机抽查”的轻量化执法方式，将企业安全信用纳入监管体系，减少现场检查频次，同步实施“双随机、一公开”抽查机制，最大限度地降低对企业正常生产经营活动的干扰[4]。

2.5 完善执法保障体系，支撑差异化执法模式落地

第一，制度保障层面，建议制定《烟花爆竹企业防火监督差异化执法实施细则》，明确风险分级标准、执法主体职责、执法内容、执法方式及处罚标准等核心内容，为差异化执法工作开展提供坚实的制度依据。同时，建立健全执法责任追究机制，对执法过程中出现的失职渎职、滥用职权、徇私舞弊等行为，依据相关规定严肃追究责任，确保执法工作规范、有序、公正开展。

第二，技术保障层面，核心是加大信息技术投入力度，升级执法信息管理平台，整合风险分级、隐患排查、执法办案、信用管理等功能模块，实现执法全流程信息化管控。此外，积极推广应用物联网、视频监控、红外探测等先进技术，提升风险识别与监管的精准度，同时建立烟花爆竹行业防火技术专家库，为执法工作提供专业技术支撑。

第三，人员保障层面，重点推进执法队伍专业化建设，结合烟花爆竹行业防火监督工作特点，开展有针对性的专项培训，提升执法人员对风险分级标准的掌握程度、隐患排查能力及差异化执法水平。同时，优化执法队伍结构，持续吸纳消防工程、安全管理等相关专业人才，充实执法力量，全面提升执法队伍的专业素养。

3 结束语

基于风险分级管控的烟花爆竹企业防火监督差异化执法模式，是破解传统“一刀切”执法难题、提升安全监管效能的有效路径。该模式以风险分级为核心依据，通过执法资源的精准配置、执法内容的精准匹配以及执法方式的灵活创新，实现对不同风险等级烟花爆竹企业的科学监管。既加大了高风险企业的安全防控力度，又兼顾了中低风险企业的正常生产经营，高度契合烟花爆竹行业安全监管的实际需求。本研究所提出的“细化分级标准、强化执法主体协同、适配执法内容、创新执法方式、完善执法保障”五大应用策略，构建了差异化执法模式落地的完整实施路径。然而，在实际应用过程中，相关部门需结合各地区烟花爆竹行业发展实际，持续优化风险分级标准与执法策略，妥善解决应用过程中出现的潜在问题，确保该模式真正落地见效，为烟花爆竹行业安全稳定发展提供有力保障。

参考文献

[1] 李华汐，张晓成，黄海潮. 烟花爆竹企业药物沉淀池作业安全探讨[J]. 花炮科技与市场，2025，32(增刊1)：85-86.

[2] 张晶. 烟花爆竹燃放地方立法中的利益冲突与衡平：以盘锦市为例[D]. 沈阳：辽宁大学，2023.

[3] 李佳，郑小龙，李海港，等. 基于物联网的烟花爆竹企业安全智能防控系统研究[J]. 江西科学，2025，43(3)：547-552.

[4] 李婷. 烟花爆竹经营企业安全生产标准化建设研究[J]. 花炮科技与市场，2025，32(2)：145-147.

（作者单位：云南省文山州消防救援支队）

中国知网 https://www.cnki.net